

LEGISLACION- 2020

LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO 24.557 - Decreto 1278/200 .Y SUS MODIFICATORIA 26773

Introducción.

Con la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo 13/9/95 y promulgada el 3/10/95, se produce un cambio profundo, sustancial ya que se atenúan dos cuestiones que constituían un gran porcentaje dentro de las demandas fundadas en infortunios laborales, nos referimos al tema de las enfermedades profesionales y la posibilidad de accionar por la vía civil.-

El Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto N° 1278/00 (B.O.03/01/01) introdujo modificaciones a la ley sobre riesgos del trabajo N° 24.557.

Luego se sanciona la ley 26.773 permitiendo la posibilidad de optar de manera excluyente entre las indemnizaciones previstas por el régimen de reparación tarifada o la integral del derecho común. Ambas indemnizaciones, no son acumulables.

La ley 26773 establece un adicional de pago único del 20% de la indemnización dineraria si el daño se produce en el lugar de trabajo o mientras se encuentre a disposición del empleador. Esta suma se otorga como compensación por cualquier otro daño, por ejemplo por daño moral o psicológico.

También la ley 26773 dispone en casos de incapacidad total o fallecimiento la indemnización no podrá ser inferior a 70.000\$.

ASPECTOS QUE INTRODUCE LA L.R.T..

Ellos son: 1.- Sujetos obligados.-

2.- Sujetos beneficiarios.-

3.- Concepto de enfermedad profesional.-

4.- Situaciones cubiertas.-

5.- Sistema indemnizatorio.-

6.- Procedimiento para declarar la incapacidad.-

1.- Sujetos Obligados.

En la L.R.T. el **empleador** no es la figura principal sino que junto a él aparece las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (**ART**) cuyo objetivo es similar al que hasta ahora han venido desempeñando las Compañías de Seguros, con la diferencia que la adhesión a una ART resulta una obligación de la cual el empleador puede eximirse, solamente cuando se encuentre en condiciones de autoasegurarse.-

2.- Sujetos beneficiarios.

Están incluidos obligatoriamente **todos los trabajadores del sector público y privado y las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.-**

Estos últimos son los convocados para realizar tareas en eventos especiales de interés público (cursos, actos electorales) o para colaborar en tareas de defensa civil o en siniestros de repercusión colectiva (incendios de bosques, Decr. Ley 3131/63).

El Decreto 491/97 incorpora **en forma obligatoria a los trabajadores domésticos**, a los autónomos y a los vinculados por relaciones no laborales., que comprenden **Pasantías** (ley 26.427) **Contrato de Aprendizaje** (Ley 24.465), Programa de Capacitación o Empleo (Ley 24.013) y Becas.-

3.- El concepto de la enfermedad profesional:

La L.R.T. dispone que sólo son indemnizables aquellas enfermedades profesionales expresamente mencionadas en el listado que ha confeccionado el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Comité Consultivo Permanente. -

Son las que figuran en el laudo 156/96.-

El Decreto 1278/00 ha **modificado** este criterio posibilitando al trabajador que denuncie ante la Comisión Médica Provincial su enfermedad y esta se expida sobre la naturaleza profesional de la enfermedad, considerándolo por **causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo**, excluyendo factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo, siguiendo un procedimiento ante las Comisiones médicas.

4.- Situaciones cubiertas.

La L.R.T. introduce cuestiones hasta ahora no conocidas como el carácter provisorio de las incapacidades permanentes o la condición de "gran invalidez".-

5.- **El sistema indemnizatorio.**

Se reemplaza el sistema indemnizatorio de pago único, por un sistema de prestaciones periódicas.-

6.- **El procedimiento para declarar la incapacidad.**

La L.R.T. establece un procedimiento mixto, en el cual en una primera instancia es de carácter administrativo. La segunda instancia puede ser administrativo o judicial, según entienda el Juez Federal de la jurisdicción o la Comisión Médica Central. Una tercera instancia, es judicial y compete a la Cámara Nacional de la Seguridad Social de la Capital Federal.-

OBJETIVOS DE LA L.R.T.. (Art.2)

Los objetivos son:

- 1.- Establecer normas tendientes a prevenir los siniestros.-
- 2.- Reparar daños que son consecuencia de los accidentes laborales.-
- 3.- Promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados.-
- 4.- Proponer que a través de las convenciones colectivas se cumplan otros fines, como ser, mejorar las medidas de prevención de accidentes o las prestaciones tendientes a reparar los mismos.-

CONTINGENCIAS.

Las contingencias son los eventos futuros e inciertos que disminuyen la capacidad de ganancia del trabajador y le impiden trabajar generando cargas económicas suplementarias. Pueden ser biológicas (Por ejemplo maternidad, vejez) patológicas (Por ejemplo accidentes y enfermedades del trabajo, inculpables, invalidez) económico-sociales (Por ejemplo cargas de familia, desempleo).-

Las contingencias que hace referencia la L.R.T. son los accidentes, enfermedades del trabajo e invalidez.-

a) **CONTINGENCIAS CUBIERTAS.**(Art.6)

1.- **Accidentes de trabajo**: se considera a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo que produce un daño a la salud del trabajador.-

Súbito y violento son requisitos conjuntos pero separables.-

2.- **Accidente "in itinere"**: ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y éste dentro de las 72 hs. ante el asegurador la modificación del in itinere por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de un familiar directo enfermo o no conviviente, debiendo presentar el certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido.-

3.- **Enfermedades profesionales**: Son patologías adquiridas dentro del ámbito laboral en virtud de la existencia de un agente hostil o característica de la tarea desarrollada. Son aquellas que se encuentran incluídas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo a través del Comité Consultivo Permanente, anualmente.

Están registradas en un listado especial que figura en el laudo 156/96, la ley establece un sistema denominado cerrado o autosuficiente, y las enfermedades no incluídas en el listado no son resarcibles por el sistema.

El decreto N° 1278/00 modifica este criterio, y posibilita que el trabajador denuncie ante la Comisión Médica Provincial su dolencia o enfermedad y ésta se expida sobre la naturaleza profesional de la enfermedad, considerándola provocada por **causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo**, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Este dictamen o resolución – fundado en peritajes de rigor científico - debe ser convalidado o rectificado por la Comisión Médica Central dentro de los treinta (30) días de recibido el requerimiento. Si lo convalida deberá establecer el porcentaje de incapacidad.

El procedimiento siempre debe garantizar el debido proceso, motivo por el cual, la Comisión Médica Provincial – previo a expedirse - debe posibilitar la intervención de los interesados (trabajador, empleador y aseguradora), admitir y producir las pruebas necesarias.

También establece el decreto, que desde el momento que la Comisión Médica Provincial se expide sobre la naturaleza profesional de la enfermedad- mientras dure el proceso ante la comisión médica central- la aseguradora de riesgos del trabajo estará obligada a brindar todas las prestaciones de la ley, situación que cesa si la Comisión Médica Central no convalida el dictamen que determina la enfermedad como profesional.

Es importante remarcar, que la determinación por parte de la Comisión Médica Provincial y Central de la enfermedad como profesional sólo es válida para el caso individual resuelto y no importará modificación del listado de enfermedades profesionales vigente.

Si bien el decreto no lo menciona, lo resuelto, es recurrible ante la justicia (art. 46), siendo competente la justicia provincial.

b) CONTINGENCIAS NO CUBIERTAS.

- 1.- Accidentes o enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador.-
- 2.- Por fuerza mayor extraña al trabajo.-
- 3.- Las incapacidades preexistentes al inicio de la relación laboral y acreditada con los exámenes médicos preocupacionales correspondientes.-

1.- El dolo del trabajador.

En la L.R.T. el daño causado intencionalmente en su organismo por el trabajador y el daño, en principio no querido pero producto de un comportamiento doloso también del trabajador son circunstancias que excluyen las consecuencias de las previsiones de la L.R.T.-

Por ejemplo: Un trabajador se desempeña en tareas donde se manejan sustancias peligrosas y en el intento de apoderarse ilegítimamente de alguna de las sustancias, sufre un accidente y como consecuencia del mismo, un daño a su organismo.-

Es obvio, que en este caso, el trabajador no ha tenido intención de dañarse a sí mismo, lo que él pretendía era apoderarse de esa sustancia. El daño ha sido una consecuencia no querida por él.-

En la L.R.T. el caso es excluido de la protección porque medió un accionar doloso del trabajador y como consecuencia del mismo, se produjo un daño a sí mismo que no era querido e incluso, pudo no haber sido ni siquiera previsto.-

2.- Fuerza mayor extraña al trabajo.

El concepto de fuerza mayor en el derecho laboral, resulta más estricto que en el derecho civil. Para que la fuerza mayor constituya una causal eximente no basta la sola presencia del hecho excepcional sino que el trabajo no haya intervenido directa o indirectamente.-

Por ejemplo, en el caso de un terremoto. Si el fenómeno afecta a toda una ciudad, incluyendo el lugar de trabajo, ese hecho podrá ser motivo de exclusión de la responsabilidad del empleador, ya que el trabajador hubiese corrido el mismo riesgo estando o no en su lugar de trabajo.-

Pero si como consecuencia de ese mismo hecho se produjera el derrumbe de una edificación dentro del establecimiento y ello lesionara al trabajador, la situación se modifica y quedaría incluido en los riesgos indemnizables.-

3.- Examen preocupacional.

El examen previo que el empleador le efectúa al trabajador, sirve no solo para evaluar si el trabajador está en condiciones de acceder al puesto de trabajo requerido sino también en el caso de que se detecte una incapacidad en el trabajador, ello será motivo para que ante un reclamo futuro, pueda anteponer las conclusiones de un examen si es que la situación no se ha alterado desde aquel momento.-

LAS INCAPACIDADES LABORALES.

La incapacidad desde el punto de vista de los riesgos del trabajo, es la consecuencia que resulta del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral y por la cual la capacidad sicofísica del trabajador queda disminuida.-

CUADRO DE INCAPACIDADES.

a) **Incapacidad laboral temporaria.** (Art.7)

Es la que como consecuencia del accidente o la enfermedad vinculada al trabajo, le impide al trabajador realizar temporariamente sus tareas habituales por un tiempo determinado o determinable.-

Cesa por: 1) Alta médica.-

2) Transformación en incapacidad permanente.-

3) Transcurso de 1 año de la primera manifestación invalidante.-

4) Muerte del damnificado.-

b) **Incapacidad laboral permanente.** (Art.8)

Es aquella que como consecuencia del accidente o enfermedad vinculada al trabajo, el trabajador experimenta una disminución permanente de su capacidad laborativa se divide en:

- Incapacidad laboral permanente total:

Es cuando el porcentaje alcanza o supera el 66%.-

- Incapacidad laboral permanente parcial:

Es cuando el porcentaje de incapacidad no alcanza al 66% y que tiene 2 matices: que no supere el 20% o bien, que superando el 20% no alcance el 66%.-

Estos matices tienen incidencia en la prestación que le corresponderá al trabajador según donde encuadre su situación.-

c) **Gran invalidez.**

Se presenta cuando el trabajador afectado por una incapacidad laboral permanente total, necesita de la asistencia continua de terceras personas para poder realizar los actos mas elementales de su vida diaria.-

- CARACTER PROVISORIO DE LAS INCAPACIDADES.(Art.9)

En la L.R.T. las incapacidades permanentes conocen 2 etapas: una provisoria y otra definitiva.-

La etapa provisoria comprende los 36 meses siguientes a la declaración. Ese plazo puede ser excepcionalmente ampliado en otros 24 meses cuando al vencimiento del término original no existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.-

La incapacidad adquiere el carácter de definitivo, una vez transcurrido el plazo de 36 meses o en su caso, el plazo de 36 meses más los 24 ampliatorios.-

- LAS PRESTACIONES DINERARIAS Y EN ESPECIE

- Dinerarias. (Art.11)

La L.R.T. habla de "prestaciones" consistentes en pagos periódicos, en caso de incapacidad laboral permanente.-

Hay una sola situación en la L.R.T. que el pago es único y es en el caso de la incapacidad laboral permanente sea parcial y sea igual o inferior al 20%.-

PAUTAS PARA ESTABLECER LAS PRESTACIONES.

1) Ingreso Base. (Art.12)

Ellas son: - Ingreso base.-

- Valor mensual del ingreso base.-
- Aporte Medio Previsional obligatorio(AMPO).-

El ingreso base se obtiene dividiendo la totalidad de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el año anterior a la primera manifestación invalidante por los días corridos en ese mismo período.-

2) Valor mensual del ingreso base.

Se obtiene multiplicando el ingreso base por 30,4.-

3) El Aporte Medio Previsional Obligatorio.

Resulta de dividir el promedio mensual de los aportes al sistema, por la cantidad de afiliados al mismo.- (A.M.P.O.).-

Actualmente se denomina MOPRE (Módulo Previsional) y un MOPRE equivale a \$ 80.-

El Decreto 1278/00 establece un nuevo sistema de prestaciones dinerarias.

D. 2.- ADICIONAL DE PAGO UNICO:

El art. 3º del decreto incorpora el apartado 4 al art. 11 de la ley 24.557.

Además de las prestaciones dinerarias que establece el sistema, el decreto dispone para los beneficiarios, una compensación dineraria de pago único, para los supuestos de:

- a.-** incapacidad permanente parcial (IPP) declarada definitiva superior al 50% e inferior al 66% (art. 14, apartado 2, inc. “b”) de \$ **80.000,00=**;
- b.-** incapacidad laboral permanente total definitiva (art.15, apartado 2) y gran invalidez (art. 17, apartado 1) de \$ **100.000,00=**; y
- c.-** muerte del damnificado (art. 18, apartado 1) de \$ **120.000=**.

Sin duda, la nueva normativa, ha mejorado el sistema indemnizatorio de la ley procurando desalentar los reclamos de daños y perjuicios por la acción del derecho común .

Ahora, las incapacidades llamadas “ graves “ (superiores al 50 %) no sólo serán reparadas con las prestaciones dinerarias que determina la ley sino que también deberán ser compensadas con una suma adicional dineraria de pago único.

PRESTACIONES DINERARIAS EN CADA TIPO DE INCAPACIDAD.

- Incapacidad laboral temporaria.

El trabajador percibirá una prestación mensual equivalente al valor mensual del ingreso base y comienza a abonarse desde la primera manifestación incapacitante. Los 10 primeros días está a cargo del empleador y luego estará a cargo de la ART.-

Debe abonarse en la forma y plazo establecidos para el pago de la remuneración en la L.C.T.-

El empleador abonará las asignaciones familiares y se retendrán los aportes y se efectuarán las contribuciones de la seguridad social.-

Incapacidad laboral permanente parcial.

El decreto 1278 dispone: La incapacidad laboral permanente parcial se produce cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa inferior al 66 % (art. 8 de la ley).

PROVISORIA.

Prestación mensual: Producido el cese de la incapacidad laboral temporaria y mientras dura la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente parcial, el damnificado percibirá una prestación mensual cuya

cuantía será igual al “ *valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad*”, más las asignaciones familiares.

Síntesis: Indemnización de prestación mensual por IPP provisoria = I.B. x % incapacidad más asignaciones familiares

DEFINITIVA.

Ahora el **Decreto 1278/00 establece** en las **Incapacidades laborales permanentes parciales declaradas definitivas:**

- **Pago Único:** Cuando la incapacidad laboral permanente parcial (IPP) sea declarada definitiva y el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 50% la indemnización será de pago único y la cuantía igual a 53 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de la incapacidad y por el coeficiente de edad. Establece un tope indemnizatorio equivalente a la cantidad que resulta de multiplicar \$ 180.000= por el porcentaje de incapacidad.

Síntesis: Indemnización de Pago único por IPP definitiva (no superior \$ 180.000 / % incapacidad)= 53 x I.B. x % incapacidad x coeficiente de edad: 65/edad de la víctima .

- **Renta Periódica:** Cuando la incapacidad permanente parcial (IPP) sea declarada definitiva y el porcentaje de incapacidad sea superior al 50% e inferior al 66% la indemnización será pagada por medio de una renta periódica(contratada según la ley) y la cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de la incapacidad. Determina un tope de \$ 180.000,00=

Recordemos que además de la renta periódica el damnificado recibe una compensación dineraria adicional de pago único de \$ 80.000,00=.

Recordemos que el derecho a percibir la renta periódica se extingue con la muerte del beneficiario o en la fecha en que se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa (art. 19 apartado 1 de la ley) .

Síntesis: Indemnización de renta periódica por IPP definitiva (no superior a \$ 180.000,00=)= valor del ingreso base x % incapacidad, más el pago de \$ 80.000,00=

- INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE TOTAL.

PROVISORIA:

El Decreto 1278/00 dispone: - **Prestación mensual:** Mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá una prestación mensual cuya cuantía será igual al “ *setenta (70) por ciento del valor mensual del ingreso base*”, más las asignaciones familiares.

Esta prestación es incompatible con las prestaciones del sistema previsional sin perjuicio del derecho de gozar de la cobertura del seguro de salud que le corresponda, debiendo la ART retener los aportes respectivos.

Síntesis; Indemnización de prestación mensual por IPT provisoria = 70 % I.B. más asignaciones familiares)

DEFINITIVA: El trabajador accede a las prestaciones resultantes del régimen previsional al que estuviera afiliado y que correspondan a la situación de invalidez.-

Además del beneficio previsional percibirá una prestación complementaria. El monto de la prestación complementaria se determinará en función del capital integrado por la ART.-

El Decreto 1278/00 dispone:

- **Retiro por invalidez:** Cuando la incapacidad laboral permanente total (IPT) sea declarada definitiva, el damnificado percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviere afiliado.

- **Prestación complementaria mensual:** También percibirá el damnificado, una prestación de pago mensual complementaria a la que correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Ese capital equivaldrá a 53 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por un coeficiente de edad, con un tope de \$ 180.000,00=

Recordemos, que además del retiro por invalidez y de la prestación mensual complementaria el damnificado recibe una suma de pago único de \$ 100.000,00=.

Síntesis; Prestación de pago mensual complementaria = Capital integrado de 53 x I.B. x coeficiente de edad: edad de la víctima / 65. (no superior \$ 180.000,00=), más el pago de \$ 100.000,00=.

- GRAN INVALIDEZ.

Se presenta cuando el trabajador se encuentra imposibilitado de valerse por sus propios medios para la realización de los más elementales actos de la vida cotidiana, necesitando el auxilio de terceras personas.-

Así el trabajador que padece de una incapacidad laboral permanente total, sea esta provisoria o definitiva, además de la prestación propia según su situación, recibirá la prestación específica "GRAN INVALIDEZ" y que equivale a 3 veces el valor del AMPO. Este beneficio subsiste hasta el fallecimiento del trabajador.-

El Decreto 1278/00 establece: Un pago único complementario de \$ 100.000,00=.

Síntesis; Prestaciones por gran invalidez = idem prestaciones incapacidad permanente parcial definitiva (IPT), más pago mensual de 3 Mopres, más adicional pago único de \$100.000,00=.

MUERTE DEL DAMNIFICADO.

Los derechohabientes tendrán la pensión por fallecimiento prevista en el sistema previsional al que estuviere afiliado el trabajador más las prestaciones de pago mensual (Art. 15 apartado 2 de la Ley 24.557) o sea la prestación complementaria en el caso de incapacidad laboral permanente total y definitivo.-

El Decreto 1278/00 dispone:

Síntesis; Prestaciones por muerte = idem prestaciones incapacidad permanente parcial definitiva (IPT), más pensión por régimen previsional, más adicional pago único de \$ 120.000,00=.

DERECHOHABIENTES:

En la ley 24.557 uno de los cuestionamientos estaba referido a la limitación de los considerados “derechohabientes” para los casos de muerte del trabajador siniestrado y a los fines de percibir las prestaciones dinerarias.

Así, se sucedían situaciones con imposibilidad de acceder a las mencionas prestaciones de los padres en el supuesto de fallecimiento de trabajador soltero sin carga de familia.

La nueva normativa modifica este criterio ampliando los posibles derechohabiente a “ *las personas enumeradas en el art. 53 de la ley 24.241, en el orden de prelación y condiciones allí señalados. Se amplía el límite de edad de los hijos o hijas solteros e hijas viudas, a 21 años y 25 años si hubieran estado a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el artículo (viuda, viudo, conviviente o convivienta, hijos solteros e hijas viudas) accederán los padres del trabajador por partes iguales y si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación corresponde al otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación le corresponderá por partes iguales a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido*”.

En síntesis, el decreto permite el acceso a las prestaciones dinerarias correspondientes a un trabajador fallecido sin carga de familia, primero a sus padres y luego a los familiares que hubiera tenido a su cargo, situación que no era posible con el régimen anterior.

- PRESTACIONES EN ESPECIE. (Art.20)

Las ART otorgarán las siguientes prestaciones en especies:

- 1) Asistencia médica y farmacéutica.-
- 2) Prótesis y ortopedia.-
- 3) Rehabilitación.-
- 4) Recalificación profesional.-
- 5) Servicio funerario.-

Podrán suspenderse las prestaciones 1), 3) y 4) por las ART en caso de negativa justificada del damnificado, determinada así por las Comisiones Médicas a percibir las mismas.-

Las prestaciones 1), 2) y 3) se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes.-

Se brindan por servicio propio o contratado (incluso obras sociales).-

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION
DE LA INCAPACIDAD.

El procedimiento establecido por la L.R.T. es mixto puesto que delega en organismos administrativos la determinación de la naturaleza del accidente y grado de incapacidad, quedando reservado para el fuero judicial la revisión de esos dictámenes, pero a través de la vía recursiva.-

Es decir, la intervención del órgano judicial es el actuar como tribunal de apelación, necesariamente partiendo del dictamen originado en sede administrativa para confirmarlo o revocarlo.-

SISTEMA DE APELACION

DICTAMEN DE LA ASEGURADORA

1ra.APELACION

DICTAMEN DE LA JUNTA MEDICA REGIONAL.

2da.APELACION

JUZGADOS DICTAMEN DE LA JUNTA MEDICA FEDERALES CENTRAL.

3ra.APELACION

CAMARA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ORGANOS ENCARGADOS DE LA DETERMINACION DE INCAPACIDADES.

Son las **comisiones médicas** y la Comisión Médica Central creadas por la Ley 24.241, los Jueces Federales de Jurisdicción y la Cámara Federal de la Seguridad Social.-

Primera Instancia.

A modo de primera instancia entienden las Comisiones Médicas Provinciales con jurisdicción en el domicilio del trabajador quienes deben determinar:

- a) La naturaleza laboral del accidente o enfermedad profesional.-
- b) El carácter y grado de incapacidad del trabajador.-
- c) El contenido y alcances de las prestaciones en especie.-

El Decreto 1278/00, dispone:

A los efectos de evitar que las Comisiones Médicas se pronuncien sobre cuestiones ajenas a la ciencia médica, (hoy determinan si un accidente es o no in itinere), el decreto incorpora el apartado 5 al art. 21 de la ley, que establece que en los casos de divergencia sobre la determinación de la naturaleza laboral del accidente, la comisión médica deberá garantizar el debido proceso y requerir un “*dictamen jurídico*” previo a expedirse sobre la cuestión.

De alguna manera, se pretende que la Comisión Médica se expida en los casos controvertidos sobre la naturaleza laboral del infortunio con un sustento jurídico.

Segunda Instancia.

Producido el dictamen por la Comisión Médica provincial, la resolución que ésta dicte puede ser recurrida ante el Juez Federal con competencia en cada provincia, o bien la Comisión Médica Central.-

Tercera Instancia.

Se pueden recurrir las resoluciones que se dicten en segunda instancia ante la Cámara Federal de la seguridad social. Este órgano es de carácter judicial.-

Instancia Extraordinaria.

Aunque la ley no lo prevé queda la posibilidad de una última instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-

REGIMEN DE ALICUOTAS

- La Superintendencia de Seguros de la Nación conjuntamente con la SRT establecerán los indicadores que las ART habrán de tener en cuenta para diseñar el régimen de alicuotas. Estos indicadores, reflejan la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva y la permanencia del empleador en una misma ART.

- Cada ART deberá fijar su régimen de alicuotas, en función de ello se determinará, para cualquier establecimiento, el valor de la cuota mensual. Esta estará compuesta por un porcentaje sobre la masa salarial más una suma fija por cada trabajador, expresada en pesos.
- La aprobación del régimen de alicuotas será a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- El régimen de alicuotas - cuota mensual a cargo exclusivo del empleador - será fijado por establecimiento.

LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO.

Son entidades de derecho privado cuyo único objeto será el otorgamiento de las prestaciones que establece la nueva ley.-

Deben ser autorizadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación y acreditar requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión.-

Se exige un capital mínimo de \$ 3.000.000, el cual deberá integrarse en el momento de su constitución.-

La revocación de la autorización puede ser por:

- Las causas y procedimientos previstos en la ley 20.091, por omisión del otorgamiento de las prestaciones de la L.R.T., o cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanables en los plazos que establezca la reglamentación.-

El objeto de las prestaciones de la L.R.T. pueden ser de dos tipos:

- a) Prestaciones que resultan de los accidentes y enfermedades inculpables derivadas de los art. 208 a 213 de la L.C.T.-
- b) Cobertura derivadas de los juicios por accidentes y enfermedades inculpables.-

AFILIACION.

Los empleadores no incluidos obligatoriamente en el régimen deben obligatoriamente afiliarse a la aseguradora de riesgos del trabajo que libremente elijan y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores.-

La aseguradora de riesgos no podrá rechazar la afiliación.-

La afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido y plazo lo determinará la S.R.T.-

La rescisión del contrato de afiliación estará supeditada a la firma de uno nuevo con otra aseguradora o a la incorporación en el régimen de autoseguro por el empleador.-

RESPONSABILIDAD POR OMISIONES

- El empleador no incluido en el régimen de autoseguro que omitiera afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, responderá directamente ante los beneficiarios (trabajador o derechohabientes), por las prestaciones dinerarias y en especie de la LRT.
- Si omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.
- En ambos casos deberá el empleador depositar las cuotas omitidas en el Fondo de Garantía de la ley.
- Los trabajadores y su representación gremial podrán controlar el cumplimiento del deber de afiliación del empleador y el pago de las cuotas correspondientes a la aseguradora, debiendo en su caso efectuar la denuncia pertinente a la SRT.
- Si omitiera total o parcialmente, el pago de las cuotas a su cargo, la ART otorgará las prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas.
- Las omisión del pago de las cuotas hará pasible al empleador de una pena de seis (6) meses a cuatro (4) años de prisión cuando no fueran pagadas dentro de los quince (15) días de que la SRT lo hubiera intimado, ello sin perjuicio de las sanciones que pudiere corresponderle por aplicación de la Ley Penal Tributaria N° 23.771.

OBLIGACIONES DE LAS A.R.T. EN MATERIA

DE HIGIENE Y SEGURIDAD

- Denunciar a la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el Plan de Mejoramiento.

- Promover la prevención, informando a la SRT acerca de los planes y programas exigidos por las empresas.
- No realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores con carácter previo a las celebraciones de un contrato de afiliación.
- Brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados en la determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores, en la normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo, en selección de elementos de protección personal y en el suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos.
- Realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
- Vigilar la marcha del plan de mejoramiento en los lugares de trabajo.
- Verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el Plan de Mejoramiento.
- Brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos.
- Informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido en la ley de Riesgos del Trabajo y en el Decreto N° 170/96.
- Colaborar en la investigaciones y acciones de promoción de la prevención que desarrolle la SRT.
- Contar con personal especializado en higiene y seguridad o medicina del trabajo de modo que aseguren la atención en materia de prevención de riesgos.

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES EN
MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

- Denunciar a la ART y la SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos.
- Cumplir con las normas de higiene y seguridad, incluido el Plan de Mejoramiento.
- Mantener un registro de siniestridad por establecimiento.

- No podrán exigir la previa exhibición de los exámenes psicofísicos y preexistentes.
- Permitir el ingreso a su establecimiento dentro de los horarios de trabajo y sin necesidad de notificación previa del personal de las ART que concurren en cumplimiento de las funciones previstas por la Ley y por el Contrato de Afiliación suscripto.
- Suministrar a las aseguradoras la información necesaria para evaluar, desarrollar y controlar el Plan de Mejoramiento.
- Cumplir el programa de capacitación acordado con la aseguradora.
- Brindar adecuada capacitación a los trabajadores respecto de los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo.
- Informar a los trabajadores el Plan de Mejoramiento.
- Cumplir con los planes acordados con las aseguradoras y con las actividades programadas para prevenir los riesgos del trabajo.
- Informar a las aseguradoras toda información que requieran a los fines de la determinación de un accidente o de una enfermedad profesional.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN

MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

- Cumplir con las normas de higiene y seguridad, incluido el Plan de Mejoramiento, así como las medidas de recalificación profesional.
- Informar al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo.
- Someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación.
- Denunciar al empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran.
- Cumplir con las normas de prevención.
- Asistir a los cursos de capacitación que se dicten durante las horas de trabajo.
- Utilizar los equipos de protección personal o colectiva y observar las medidas de protección impartidas en los cursos de capacitación.

- Utilizar o manipular de modo correcto y seguro las sustancias, máquinas, herramientas, dispositivos y cualquier otro medio con que desarrollen su actividad laboral.
- Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y colaborar con el empleador en el cuidado de los mismos.
- Informar al empleador de todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a sus puestos de trabajo y al establecimiento en general.
- Colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de salud y seguridad.

SANCIONES

EMPLEADORES AUTOASEGURADOS, ART Y COMPAÑIAS DE SEGUROS DE RETIRO

SANCIONES ECONOMICAS Y SANCIONES PENALES:

Económicas: (Por incumplimiento grales. de obligaciones a su cargo)

Multas que van desde los 20 hasta los 2.000 AMPOS (siempre que no resultare un delito más severamente penado)

Penales:

1) Por no proveer las prestaciones en especie de asistencia médica y farmacéutica.

a) Si es un incumplimiento simple (poner en peligro la vida o la salud de otro colocándolo en situación de desamparo), prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

b) Si a consecuencia del incumplimiento derivara un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima corresponde prisión o reclusión de tres (3) años.

c) Si a consecuencia del incumplimiento se produce la muerte del accidentado, la pena es de prisión o reclusión de tres (3) a diez (10) años.

2) Por no abonar las cuotas o declarar su pago:

Prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.

3) Por incumplimiento de las prestaciones dinerarias o de los aportes a los fondos de reserva y de garantía de la LRT:

Prisión de dos (2) a seis (6) años.

EMPLEADOR NO ASEGURADO

RESPONSABILIDAD - SANCIONES

- El empresario empleador no asegurado responderá directamente por las prestaciones que establece la ley.
- Los trabajadores y su representación gremial podrán controlar el cumplimiento del deber de afiliación de los empleadores a una ART.
- Deberá ingresar al Fondo de Garantía las cuotas omitidas desde el momento en que estuviera obligado a afiliarse.
- La omisión en el pago de las cuotas lo hará pasible de una pena de seis (6) meses a cuatro(4) años de prisión.
- Además, las sanciones que correspondan por aplicación de la Ley Penal Tributaria N° 23.771.
- La Superintendencia de Riesgos del Trabajo se hará cargo por medio del Fondo de Garantía del otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley y repetirá de los empleadores en caso de insolvencia patrimonial de estos, declarada judicialmente.

EMPLEADOR:

OMISION EN EL PAGO DE CUOTAS

- Las ART responderán por las contingencias producidas durante la vigencia del contrato de afiliación.
- El empresario empleador que omite declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, las prestaciones de la ley serán otorgadas por las ART, pudiendo repetir del empleador el costo de ellas.
- La omisión en el pago de las cuotas lo hará pasible de una pena de seis (6) meses a cuatro(4) años de prisión.
- Además, las sanciones que correspondan por aplicación de la Ley Penal Tributaria N° 23.771.

- La mora en el pago de dos (2) cuotas mensuales (consecutivas o alternadas) o por acumulación de deuda equivalente a dos (2) cuotas, produce la extinción del contrato de afiliación, previa intimación.
- A partir de la extinción del contrato de afiliación es considerado como no asegurado.
- La Superintendencia de Riesgos del Trabajo llevará un registro de empleadores cuyos contratos de afiliación hubieren sido extinguidos.
- Las ART podrán rechazar afiliaciones a los empresarios empleadores con contratos extinguidos anteriormente y registrados en la SRT.

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

- La Ley de Riesgos del Trabajo-L. 24.557- crea la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que tiene a su cargo la regulación y supervisión de la ley.

SUS FUNCIONES PRINCIPALES SERAN:

- Son funciones de la SRT, las siguientes:(Art.36)
- Controlar el cumplimiento de las normas de H y S.
- Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART.
- Supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas y el cumplimiento de las normas de H y S en ellas.
- Imponer sanciones previstas en la ley.
- Pedir la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias, pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y auxilio de la fuerza pública.
- Dictar reglamento interno, administrar su patrimonio, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos.
- Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales.

REQUISITOS PARA AUTOASEGURARSE

- Solvencia económica-financiera para afrontar las prestaciones de la LRT.-
- Garantizar los servicios necesarios para otorgar las prestaciones en especie.-

REQUISITOS REGLAMENTARIOS PARA AUTOASEGURARSE

- No encontrarse definido por Resolución MEYOYSP 401/89 que nos da los indicadores que reflejan la solvencia económica financiera referida por la LRT..
- Celebrar un contrato de fideicomiso.
- Constituir reservas especiales que todo empleador autoasegurado deberá constituir al acreditar los requisitos para acceder al autoseguro, un depósito en entidad bancaria habilitada para recibir inversiones de las AFJP, cuyo único fin es respaldar las prestaciones de la LRT.

Dra. MARIA ELENA SOTTANO